



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO COMERCIAL 18 - SECRETARIA N° 35

COM 6484/2020

BORGNA, PABLO SEBASTIAN c/ OSDE ORGANIZACION DE
SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS s/SUMARISIMO

Buenos Aires, junio de 2021. LC

Y VISTOS

Estos autos caratulados “**BORGNA PABLO SEBASTIAN
C/ OSDE ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS
EMPRESARIOS S/ SUMARÍSIMO**” (EXPTE 6484/2020), del
Registro de la Secretaría N° 35, en estado de dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO

I. El 04.09.2020 el accionante presentó -por derecho propio- el escrito intitulado “*INTERPONE ACCIÓN DECLARATIVA BUSCANDO LA PREVENCIÓN DE DAÑOS EN EL MARCO DE RELACIÓN DE CONSUMO ACTUALMENTE VIGENTE. DENUNCIA CONEXIDAD. SOLICITA BENEFICIOS DE NORMAS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES. HACE RESERVA DEL CASO FEDERAL*”.

Al consignar su objeto refirió que -independientemente de otras acciones que con posterioridad pudiera llegar a intentar (de repetición y/o de daños)- interponía acción declarativa de consumo en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial, en



#34900657#292816693#20210616143351808

adelante CPCCN y art. 52 de la ley 24.240), para “*hacer cesar un estado de incertidumbre sobre el alcance y modalidad de la relación jurídica*” que lo unía con la demandada.

Puntualmente, refirió a si en el marco del vínculo de consumo que lo unía a OSDE, ésta podía o no, aumentar su cuota mensual por cuestiones de rango etario, como lo había hecho.

Indicó que también perseguía como objetivo prevenir el daño que le ocasionaba la suba unilateral e indebida del plan por tales cuestiones, solicitando que se ordenara a la obra social que no le aplicara los aumentos por tal razón que dijo se le habían aplicado por haber cumplido treinta y seis (36) años de edad.

En subsidio, solicitó que eventualmente la presente acción fuera re-encuadrada en acción de amparo de consumo (art. 43 de la Constitución Nacional, en adelante CN) o acción sumarísima de consumo, por encontrarse afectados sus intereses como consumidor.

Asimismo denunció conexidad con autos “BORGNA, PABLO SEBASTIAN C/ OSDE ORGANIZACION DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS S/ DILIGENCIA PRELIMINAR” (Expte. 5224/2020) en trámite por ante este Juzgado y Secretaría, solicitando la aplicación de los beneficios de las normas que tutelan el derecho de los usuarios y consumidores, entre los que citó a la Constitución Nacional, las leyes 27.442, 26.994, 26.993, 24.240 “*y/o demás normativa de inferior aplicable*”.

Pasó seguidamente al relato de los hechos, explicando que en el año 2005 o 2006, la fuerza de ventas de OSDE se acercó a las oficinas de la AFIP que resultaba ser su empleadora, cuando él era apenas un administrativo estudiante de abogacía.



Refirió que en ese momento lo convencieron de que OSDE era la mejor obra social (o prepaga) del mercado y, por lo tanto, aceptó adherirse, en su plan 210 o 310, firmando una serie de formularios predispuestos que le impusieron al efecto y de los que dijo no recibió copia. Aseguró que no le fue explicando que a medida fuese creciendo, por el mismo plan iba a tener pagar aumentos significativos (hoy llamados aumentos por rango etario) y, que ello, conllevaría a que debiera “*bajarse de plan*”, pagando lo mismo por un servicio inferior.

Indicó que durante mucho tiempo tuvo el plan llamado “310” y como le “*sobraba una gran cantidad de dinero anualmente*”, le aconsejaban subirse de plan, por lo que del 310 pasó al 410, al 450 y finalmente tuvo el plan 510.

Dijo que recordaba perfectamente que el representante de OSDE le había informado que el sobrante de dinero pagado se mantendría en su cuenta y que jamás le dijo que prescribiría anualmente, y, alegó, asimismo, que OSDE nunca le informó que sufriría aumentos por rango etario (por cumplir años), ni le explicó tampoco cuál iba a ser la diferencia de valores a medida fuese creciendo, tal como entendía que hubiere correspondido al momento de la contratación.

Postuló que por muchos años no realizó reclamos porque con lo que pagaba siempre le sobraba dinero en su cuenta; pero que ahora OSDE venía cobrándole diferencias entre el valor del plan contratado, obligándolo, a la vez, a bajar al plan 210, o pagar todavía mayores diferencias.

Indicó que mientras fue joven y soltero, “*OSDE se quedó con su aporte (pagado en exceso...)*” y que hoy, que necesitaba de las



prestaciones médicas, optaba por aplicarle las reglas estándar fríamente, como si fuese una persona que recién se asociaba.

Sindicó que era probable que OSDE invocara el art. 17 de la ley 26.682, pero que sin embargo su contrato era anterior a dicha ley que expresamente preveía en su art. 16 que “*la entrada en vigor*” no podía generar ningún tipo de menoscabo a la situación de los usuarios con contratos vigentes.

Agregó que, además, conforme la RESOL-2020-139-APN-SCI#MDP del 27.05.2020, se encontraba en la “*categoría de consumidor hipervulnerable*” por padecer de una enfermedad mental, alegando ser bipolar y recibir tratamiento psiquiátrico desde hace muchos años, cosa que OSDE sabía porque le brindaba medicación por enfermedad crónica; razón por la que refirió que necesitaba que su obra social le cubriera lo mismo que antes, como por ejemplo, las sesiones con su psiquiatra mediante reintegro.

Resaltó que OSDE debió informarle: (i) la muy relevante circunstancia de que se le aplicaría un aumento basado en rango etario, y que como no lo hizo, tal incremento era “*improcedente e ilegal*”, y, (ii) que los aportes que hacía iban prescribiendo, indicando cuánto dinero le prescribió anualmente.

Añadió, además, a todo lo anterior, que el formulario de adhesión (fotocopia) estaba firmado por él al pie y que de él surgía simplemente su adhesión, pero que el dorso no estaba firmado, destacando el accionante que “*una hoja común puede manipularse fácilmente en su reverso... uno firma al pie de lo que ve... y del otro lado queda en blanco... pudiendo fotocopiar cualquier cosa detrás...*”. Dijo que de ello se deducía que no constaba que se hubiera



(1) informado el aumento por rango etario y (2) aceptado cláusula alguna que estableciera aumentos por rango etario al momento de adherir.

Señaló, también, que no podía pasarse por alto que en los contratos de larga duración no le bastaba a OSDE con informar la existencia de los aumentos por rango etario sino que además tuvo la obligación legal de informar expresamente los valores del plan y como ese plan incrementaría su valor con los aumentos por rango etario (porcentualmente al menos) para que el consumidor pudiera calcular (pre-visionando a futuro) si le convenía adherir a OSDE o buscar una prepaga que con el tiempo la cuota no aumentara o lo hiciera de una forma menor.

Planteó que entonces, aun de entenderse que se avisó el referido aumento por rango etario (con la solicitud de adhesión acompañada por OSDE), igualmente esa información estuvo técnicamente mal brindada, en grosero incumplimiento al deber de informar las condiciones y demás elementos relevantes para el contrato (art. 10 inc. a), f) y g) de la ley 24.240), postulando además la última parte de ese mismo artículo por cuanto el aumento por rango etario debió estar destacado, y, suscripto por ambas partes.

Propició también la “aplicación de la duda a favor del consumidor”, ofreció prueba, solicitó el “beneficio de la justicia gratuita”.

II. El 08.09.2020 se proveyó la presentación del actor declarando que correspondía a estas actuaciones el trámite de juicio sumarísimo, se confirió traslado de la demanda, y, en cuanto a la pretensión del beneficio de justicia gratuita, se aclaró que correspondía



eximir al actor de abonar la tasa de justicia correspondiente a estas actuaciones, debiendo en su caso promover el pertinente beneficio de litigar sin gastos a los demás fines pretendidos.

III. Interpuesto recurso de revocatoria respecto de lo atinente a la resolución que rechazó el beneficio de justicia gratuita con los alcances solicitados, éste fue desestimado el 10.09.2020, concediéndose la apelación incoada en forma subsidiaria., y ordenándose formación de incidente de art. 250 del CPCC

IV. OSDE contestó demanda el 17.10.2020 y opuso excepción de prescripción y formuló negativa de los hechos alegados en la demanda.

Resaltó que el contrato que firmó primariamente el actor con su parte tuvo lugar el día 01.08.2005, y que en ese momento la el Sr. Borgna: (i) llevó adelante un acto jurídico que radicó en la contratación de OSDE para satisfacer las prestaciones médico-asistenciales que requería, y, (ii) se obligó a pagar la cuota del plan 310, en los términos que le fuera informado, con su pleno conocimiento que la cuota alcanzaría un incremento cuando adquiriera los 36 años de edad.

Hizo notar, también, que luego de ello y en reiteradas oportunidades a lo largo del tiempo, el Sr. Borgna había realizado cambios de planes, suscribiendo a tal efecto el correspondiente formulario.

Recordó lo relativo a la “*finalidad económica*” que persiguen los contratos y el efecto vinculante de los mismos, indicando que el actor inició este pleito con el fin de obtener una sentencia que generara una ventaja sobre otros afiliados de OSDE en su misma condición, pues perseguía la obtención de un beneficio de tipo



económico que vulneraba el derecho de la compañía en percibir el justo valor de la cuota.

Señaló que no debía pasarse por alto que el propio actor reconocía que al momento de suscribir contrato se encontraba trabajando en la AFIP y cursando la carrera de Abogacía, por lo cual, no podía considerarse que su parte obligó al actor a suscribir un contrato sin que éste “*conforme su formación académica*” pudiera no saber qué se encontraba firmando.

Indicó que, de hecho, el accionante registraba varios cambios de planes, en los cuales, siempre suscribió la documentación correspondiente, siendo el último en 28.01.2020, por lo cual mal podía referir el desconocimiento de lo que estaba suscribiendo, su contenido y su alcance, en ese momento en el que ya revestía calidad de profesional del derecho.

Por otro lado, y en cuanto al contrato que firmó el actor, observó que los términos y condiciones que obraban en el dorso de la primera hoja, cumplían acabadamente con la normativa en tanto las cláusulas eran comprensibles y autosuficientes, la redacción era clara y completa, y de fácil entendimiento.

Indicó que el Sr. Borgna, mediante sus actos propios, decidió obtener la cobertura del Plan 310, como así también se obligó a cumplir con la prestación a su cargo, y que suscribió no un contrato sino 4 con OSDE en el que claramente se establece que el valor de la cuota se modificaría en razón de la edad a los 21, 26 y 36 años.

En cuanto al supuesto crédito a su favor invocado por el accionante, refirió OSDE que no existía precisión en la demanda, lo que hacía improcedente el reintegro pretendido; a lo que añadió,



además, que en todo caso no existían constancias sobre la cuestión y que en todo caso la deuda se hallaría prescripta.

Sobre esto último refirió que el primer contrato suscripto por el actor data de fecha 01/08/2005, por lo cual, cualquier reclamo que pretendiera el Sr. Borgna en relación al mismo se encontraba prescripto.

Señaló que OSDE estableció un esquema de variadas categorías y planes con el propósito de fijar valores promocionales para personas jóvenes, fijando las categorías NEO y/o JOVEN, y que en tal andarivel, el valor de la cuota era en realidad el que se fijaba a partir de los 36 años y que, previo a esa edad, el socio que ingresara con anterioridad recibía bonificaciones atientes al plan para gente de edad más corta. Todo lo cual, resaltó, fue aprobado por la Autoridad de Aplicación en Expte. 68700/04 a través de la Resolución 341/04.

Postuló la aplicación de la ley 26.682 y su decreto reglamentario 1993/2011, y en particular el art. 17 de la Ley 26.782 cuyo tenor transcribió y que disponía que la Autoridad de Aplicación autorizaría el aumento de las cuotas cuando el mismo estuviera fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos, agregando que se podrían establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres (3) veces entre el precio de la primera y la última franja etaria.

Citó, asimismo, el art. 17 del Decreto Reglamentario de dicha norma, Nro. 1993/2011, que refería que la diferenciación de la cuota por plan y por grupo etario sólo podía darse al momento del ingreso del usuario al sistema, y, que una vez ingresado, la cuota sólo



podía modificarse por los aumentos expresamente autorizados, con excepción del régimen establecido para aquellos que alcancen los SESENTA Y CINCO (65) años de edad y que no contaran con DIEZ (10) años de antigüedad continua en la misma entidad comprendida en los alcances de esta reglamentación.

Dijo que habiendo OSDE comunicado –al momento de contratar-, que el valor de la cuota sería modificado incrementándose a los 21, 26 y 36 nada podía demandarse en las presentes actuaciones.

En cuanto al deber de información, indicó que el contrato por el suscripto de “puño y letra” expresamente preveía que su cuota se vería modificada en razón de la edad, por lo que no podía aseverar que ello nunca le fue anoticiado, y destacó que la razón del reclamo era económica y consistía en detentar una cobertura de salud superadora, sin pagar su precio justo.

Se refirió también a la “estructura jurídica de osde” indicando que era una Asociación Civil sin fines de lucro estructurada conforme las leyes 18.610, 22.269 y su sustitutiva Ley 23.660 que fue autorizada para funcionar como obra social por el Instituto Nacional de Obras Sociales por Resolución Nro. 149/72.

Por último, citó jurisprudencia, fundo en derecho, ofreció prueba, e hizo reserva del caso federal.

V. El 19.10.2020 se confirió traslado de la excepción de prescripción opuesta por la demandada, a la actora, que se notificó espontáneamente y lo respondió.

La defensa fue desestimada por resolución del 09.11.2020, con costas en el orden causado.



VII. El 27.11.2020, la causa fue abierta a prueba por el término de 10 días, de cuya producción da cuenta la certificación del 04.03.2021.

VIII. Conferida vista al Sr. Fiscal, el mismo dictaminó el 29.04.2021, en el sentido de que correspondía desestimar la acción incoada por el Sr. Borgna. Ello por cuanto entendió que el actor a través de las distintas afiliaciones suscriptas reconoció la modificación por edad, de modo que el soporte probatorio le permitía opinar que la actividad desplegada por la demandada se encontraba dentro de los parámetros legales.

Y CONSIDERANDO

I. Resaltados así los aspectos más relevantes del reclamo del actor, y de la defensa, y lo acontecido hasta aquí en este expediente, corresponde adentrarnos en su análisis.

En prieta síntesis, corresponde indicar que el Sr. Borgna ha reclamado que OSDE le brindó una información deficiente a la hora de la contratación, y que le aplicó una discriminación por rango etario, aún luego de haber cumplido 10 años en la prepaga, aumentando su cuota mensual, que no era procedente y que violaba los “principios generales del derecho”.

No existe controversia entre las partes y ha quedado establecido y firme por resolución del Tribunal del 09.11.2020, que a partir del 31.07.2016, OSDE efectivamente aplicó al Sr. Bognna un aumento en su cuota, con motivo de haber alcanzado los 36 años.

Así quedó delimitado el objeto de la acción por parte del Tribunal, en la resolución del 09.11.2020 que se encuentra consentida y firme, señalándose que lo reclamado no era un resarcimiento



económico, sino que radicaba en que el aumento efectuado el 31.07.2016 era ilegal, y que el mismo debía ser dejado sin efecto por improcedente.

Y la cuestión, entonces, radica en dilucidar si tal incremento fue o no legítimo.

II.A. Del formulario de afiliación suscripto por el accionante a la hora de incorporarse a la obra social, el 10.03.2005, se desprende que al dorso del mismo figuraban ciertas “Condiciones Generales”, entre las que se encontraban algunas “Previsiones legales”. La primera de ellas, identificada como “a)” reza así: *“Sin perjuicio de las facultades que competen a la Superintendencia de Servicios de Salud en su carácter de Autoridad de Aplicación de la ley 23.660 la cual deberá autorizar todo aumento de cuota ...se establece que la Unidad podrá modificar los valores de las cuotas de los Planes asistenciales, sin afectar el equilibrio en la relación entre las partes, cuando tal modificación obedezca a causas fundadas en incorporación de servicios, tecnologías, prestadores o prestaciones, incremento de costos o servicios, medicamentos, impuestos, tasas y servicios, costos laborales, honorarios profesionales, seguridad social, devaluación monetaria, inflación y causas similares. La modificación será informada con una antelación no inferior a 60 días corridos (desde la fecha de notificación a la del vencimiento del pago) y el asociado, en caso de no aceptarla, podrá rescindir sin cargo la contratación. Sin perjuicio de lo anterior, los valores de cuota de los Planes se modificarán en función de la cantidad de integrantes del grupo y de la edad de los mismos, incrementándose a los 21, 26 y 36 años”* (el subrayado no está en el original).



II. Sin embargo y como se verá, a la fecha en que ese incremento fue aplicado, esto es, el 31.07.2016, la legislación vigente lo vedaba.

En efecto, el art. 17 de la ley 26682 establece que: *“...La Autoridad de Aplicación autorizará el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos. Los sujetos comprendidos en el artículo 1° de la presente ley pueden establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres (3) veces entre el precio de la primera y la última franja etaria”*.

Pero el Decreto N° 1993/2011, que vino a reglamentar la citada ley y que se halló vigente hasta el año 2019, en su art. 17 aclaró la cuestión relativa a los aumentos por rango etario. Y, así, dispuso expresamente que: *“La diferenciación de la cuota por plan y por grupo etario sólo podrá darse al momento del ingreso del usuario al sistema. Una vez ingresado al sistema, la cuota sólo podrá modificarse por los aumentos expresamente autorizados, con excepción del régimen establecido para aquellos que alcancen los SESENTA Y CINCO (65) años de edad y que no cuenten con DIEZ (10) años de antigüedad continua en la misma entidad comprendida en los alcances de esta reglamentación. La relación de precio entre la primer franja etaria y la última no puede presentar una variación de más de TRES (3) veces, siendo que la primera franja será la menos onerosa y la última la más onerosa”*.

Así, pues, conforme la ley que estableció el Marco Regulatorio de Medicina Privada, y su reglamentación, las empresas de



medicina prepaga podían tener distintos precios iniciales dentro de los mismos planes conforme la franja etaria del afiliado ingresante. Pero no podían aumentar las cuotas una vez ingresado el afiliado al sistema, sino en virtud de los incrementos generales autorizados por la Autoridad de Aplicación, justificados en variaciones en la estructura de costos y un adecuado cálculo actuarial de riesgos.

Vale decir, los aumentos fundados en la franja etaria no estuvieron permitidos durante la vigencia del Decreto N° 1993/2011, salvo para fijar el precio inicial del plan (cfr. CNCom, Sala E, 28/12/18, “Martin de Eugenio Adriana Mónica c/ Swiss Medical Group S.A. s/ Ordinario s/ inc. de medida cautelar”; en igual sentido, CNCom, Sala D, 26/03/19, “Nuñez Cynthia Gabriela c/ Swiss Medical S.A. s/ Medida Precautoria”; íd, Sala B, 19/07/19, “Varimak S.A. y otros c/ Swiss Medical S.A. S/ Amparo”).

Así, pues, la estipulación contractual que preveía incrementos de la cuota en función de la edad de cualquiera de los integrantes del grupo familiar, adicionales a aquellos aumentos autorizados por la Autoridad de Aplicación en función de variaciones en la estructura de costos y los cálculos actuariales de riesgo, resulta nula por contrariar una norma de orden público, como lo es la 26.682 (art. 28), y por importar una renuncia a los derechos del consumidor, y una indebida ampliación de los derechos del proveedor, en violación a otra norma de orden público, como lo es la ley 24.240 (arts. 37 inc. b) y 65 de la ley 24.240).

iii. Sin embargo y aun soslayando todo lo anterior, que de por sí resultaría suficiente para desestimar los argumentos defensivos



propuestos por OSDE en su contestación, observo también que la cláusula en la que la demandada pretendió hacer conocer los aumentos que se aplicarían, al consumidor co-contratante, tampoco resulta suficientemente clara, incumpliendo por ello con las disposiciones emergentes de la ley 24.240.

En efecto, el régimen de defensa del consumidor resulta de plena aplicación al contrato de cobertura médica celebrado con una empresa de medicina prepaga, habida cuenta que se trata de un contrato de adhesión y consumo (del dictamen del Procurador al que la CSJN, remite en su fallo del 03.13.2001, in re “E., R. E. c. Omint S.A. de Servicios”, Fallos: 324:677).

Y, en el marco de tal clase de acuerdos y por imperio de lo normado por el art. 4 de la ley del Consumidor, el proveedor está obligado a suministrar a éste en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee.

Así, el consumidor *“debe contar con información necesaria como para definir el producto o servicio que mejor se ajusta a sus necesidades y, luego para poder comparar adecuadamente las ofertas similares del mercado”* (Picasso-Vázquez Ferreyra, “Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada”, Editorial La Ley, T. I, p. 65).

Tal derecho a la información y deber correlativo de informar, se ha visto consagrado explícitamente en la Constitución Nacional, más precisamente en el art. 42 de la misma, en el sentido que *“los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo...a una información adecuada y veraz...”*.



Reitero que la cláusula por la que OSDE pretende haber informado adecuadamente al Sr. Borgna sobre los aumentos que las cuotas del contrato sufrirían en el futuro, rezaba *“Sin perjuicio de las facultades que competen a la Superintendencia de Servicios de Salud en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley 23.660, la cual deberá autorizar todo aumento de Cuota...los valores de cuota de los Planes se modificarán en función de la cantidad de integrantes del grupo y de la edad de los mismos, incrementándose a los 21, 26 y 36 años”*.

Claramente, entonces, se alude, allí, en forma puramente genérica, a incrementos que no se encuentran descriptos, ni estimados siquiera, y, no se precisan tampoco métodos de cálculo que se emplearán para valuarlos.

Todo ello sin duda ha impedido al consumidor evaluar el costo que podría alcanzar la cuota del plan, una vez que arribara a cada una de las edades allí mencionadas.

Observo especialmente, en este punto, que OSDE podría bien haber indicado los porcentajes en los que las cuotas se irían incrementando, o podría haber proporcionando los elementos para que el consumidor pudiera tener una idea cabal del modo en el que dichos aumentos tendrían lugar.

Añado a ello, además, que la cláusula no se encuentra destacada de forma alguna, que está colocada en el reverso del contrato de afiliación, que no cuenta siquiera con la firma del solicitante, y que está ubicada entre un crisol de distintas disposiciones que no tienen que ver con el tema de la tarifa, todo lo cual permite en todo caso dudar



acerca de su real y cabal conocimiento por el afiliado al momento de ingresar al plan.

Así y en el sentido que aquí se viene analizando, ha fallado la jurisprudencia de este fuero (v. fallos ya citados) y de otros (cfr. CNCiv, Sala A, 14/07/17, “Martínez Fernando Hugo y otro c/ Omint S.A. de Servicios s/ Amparo de Salud”; CNCivCom.Fed. Sala 2, 31/08/10, “Rubens Susana Matilde c/ Cemic s/ Sumarísimo”; íd, Sala 3, 18/09/14, “W.E.S. c/ Swiss Medical S.A. s/ incidente de apelación”, íd, Sala 3, 10/05/16, “C.S.M. c/ Swiss Medical SA s/ sumarísimo de salud”, entre otros).

IV. No se desconoce que, a partir de la reforma introducida por el Decreto N° 66/2019 al Decreto 1993/2011, esta situación actualmente se ha modificado.

El art. 7 de esa norma establece ahora que *“Cuando se trate de planes con diferenciación de la cuota por plan y por grupo etario sólo se admitirá el cambio de categoría de cuota cuando el mismo haya sido expresamente previsto en el contrato de afiliación. La relación de precio entre la primer franja etaria y la última no puede presentar una variación de más de TRES (3) veces, siendo que la primera franja será la menos onerosa y la última la más onerosa.”*.

Sin embargo, esta nueva disposición que OSDE invoca en su contestación de demanda, adquirió vigencia recién el 23.01.2019, de modo que no resulta aplicable al caso aquí analizado, pues el aumento que aquí se analiza tuvo lugar a partir del 2016, y el contrato de afiliación data del 2005.



Antes de ella, en cambio, solo resultaba aplicable el decreto reglamentario 1993/2011 que -en su art. 17- no preveía diferenciación de cuota por rango etario más que para aquellos que alcanzaran los 65 años y no contaran con una antigüedad continua en la misma entidad, de 10 años.

En consecuencia, la defensa ensayada por la prestadora en cuanto a que comunicó al Sr. Borgna al momento de la contratación que el valor de la cuota sería modificado a los 21, 26 y 36 años, no resulta atendible y debe ser rechazada.

Poco importa que se hubiere puesto en conocimiento del consumidor -lo que además se hizo en forma deficiente como ya explicité- porque en todo caso, se trató de un incremento que no se encontraba admitido cuando se aplicó. Y sabido es que la ley imperativa prevalece sobre las estipulaciones de las partes en los contratos.

V. No soslayo, tampoco, la defensa de la demandada en cuanto a que el accionante gozó de una bonificación con un menor valor de cuota en la categoría “joven” o “neo”, ni la referencia a la Resolución 341/04 del expediente 68700/04 de la Superintendencia de Salud.

Mas lo cierto es que del formulario de afiliación adunado no se desprende que el Sr. Borgna hubiere accedido a una bonificación en razón de su corta edad al tiempo de incorporarse a OSDE, ni tampoco indica cuál era la cuota completa que hubiera correspondido al plan si la edad hubiera sido otra.



Quiero decir, con esto entonces, que si existía la bonificación referida, OSDE también debió comunicar debidamente sus términos, imponiendo al actor de que existía una rebaja en el precio efectivo y sobre cuál era el costo real sin descuento a la hora de contratar. Todo lo cual, nuevamente, resulta en todo caso violatorio del deber de informar en forma clara y detallada que el art. 4 de la LDC impone a todo contratante en el marco de una relación de consumo.

VI. Finalmente, añadido, una cuestión que estimo primordial a la hora de pronunciarme como lo hago, y que radica en el carácter de la demandada.

En efecto, OSDE no es una firma cualquiera, no constituye un co-contratante común, y, el convenio de medicina prepaga, tampoco puede considerarse un acuerdo puramente económico.

Así, ha referido la Corte Suprema en sus fallos que si bien la actividad que asumen las empresas de medicina prepaga pueden representar determinados rasgos mercantiles, en tanto ellas tienden a proteger las garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas, también adquieren un compromiso social con sus usuarios; es decir, tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda cuestión comercial (CSJN, *“Cambiaso Peres de Nealon Celia María Ana y otros c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Médicas s/amparo”*, del 28.08.2007, Fallos: 330:3725), y adquieren también un compromiso que excede o trasciende el mero plano negocial, máxime en los casos en los que *“la accionada ha reivindicado su naturaleza predominante de obra social”* (Del dictamen de la Procuración General, al que



remitió la Corte Suprema in re “V.W.J. c/ Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles”, 02.12.2004, Fallos: 327:5373).

La labor de OSDE encierra entonces un sentido social y humanitario, y ello le impone actuar con suma prudencia y conocimiento de las cosas. Debe ella extremar los cuidados para informar debidamente a sus co-contratantes respecto de los servicios que brinda, tanto al momento de ofrecerlos, como todo a lo largo de la relación una vez anudada, tanto en lo referido al contenido y alcance de las prestaciones a las que se compromete, como en lo atinente al precio de las mismas.

vii. La demanda, por lo tanto, debe ser admitida y se condenará, entonces, a la accionada a dejar sin efecto el aumento “por rango etario” aplicado a partir de la cuota del mes de agosto de 2017.

Tal será en contenido de la sentencia, en virtud de los términos de la demanda, y del encuadre y precisión efectuada por el accionante en su escrito intitulado “*Se notifica espontáneamente y contesta traslado de excepción de prescripción. Efectúa reserva del caso federal*”, y del efectuado por el Tribunal en su resolución del 09.11.2020, que como ya dijera supra, se encuentra consentida y firme.

VIII. Las costas serán impuestas a la demandada, sustancialmente vencida (art. 68 del Código Procesal).

IX. En virtud de todo lo expuesto, **RESUELVO:**

ix. 1. Admitir la demanda incoada por el Sr. Pablo Sebastián Borgna contra OSDE, condenando a esta última a dejar sin



efecto el aumento por rango etario aplicado al afiliado a partir de los 36 años, por improcedente;

ix. 2. Imponer las costas del presente a la demandada en su condición de vencida (art. 68 párrafo 1ero. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación);

ix. 3. De conformidad, entonces, con lo prescripto por los arts. 10, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 52, 58 y 61 de la 27.423; y 730 del CCCN, se regulan los siguientes honorarios:

Se deja constancia que la presente regulación no incluye el Impuesto al Valor Agregado, que pudiera corresponderle a los beneficiarios en razón de su condición, impuesto que debe ser soportado por quien tiene a su cargo el pago de las costas conforme la doctrina sentada por la C.S.J.N. in re: “Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación” del 16.6.93. La adición corresponderá previa acreditación por parte del beneficiario, de su condición de responsable inscripto frente al tributo (Resoluc. Gral. DGI 3316/91:3).

- los del letrado actuante por su propio derecho, doctor **Pablo Sebastián Borgna**, en la cantidad de **24 UMAS** (equivalente a \$ 99.648.-, al día de la fecha), por las dos etapas cumplidas y su actuación en la diligencia preliminar;

- los del letrado apoderado de la parte demandada, doctor **Ezequiel Ventureira**, en la cantidad de **24 UMAS** (equivalente a \$ 99.648.-, al día de la fecha), por las dos etapas cumplidas y su actuación en la diligencia preliminar;



- los del perito contador, **Víctor Horacio Chackelevicius**, en la cantidad de **7 UMAS** (equivalente a \$ 29.064.-, al día de la fecha);

Respecto de los honorarios que corresponden a la conciliadora interviniente, **María Antonia Scazziota**, fíjense los mismos en la cantidad de **70 U.D.R.** (equivalente a \$ 17.900,40.-) – Resolución conjunta 47/2015 y 41/2015-.

Notifíquese a los beneficiarios y a las partes.

Fíjase en diez días el plazo para su cumplimiento. Notifíquese a los beneficiarios.

ix. 4. Notifíquese a las partes por Secretaría y al Fiscal en su despacho. Cúmplase, regístrese y oportunamente archívese.

ix. 5. En cuanto a la documentación, los contendientes procederán dentro de los cinco días de quedar firme la presente al retiro de la que hubieran acompañado a la causa, bajo apercibimiento de destrucción, medida que se dispone en base a la carencia de espacio físico para su guarda.

Regístrese y notifíquese por Secretaría y, oportunamente, archívese.

VALERIA PÉREZ CASADO

JUEZA

